

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2638/2533

นางเลี่ยม คล้ายบัวผัน

โจทก์

นายวีระวัฒน์ ทองอินทร์ กับพวก

จำเลย

นายวีระวัฒน์ ทองอินทร์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา มีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 2003ตำบลบางรัก
ใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ที่ทำเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2528 ทั้งสอง
ราย ให้จำเลยทั้งสองคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 160,159)

จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 127,144)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา ห้ามจำเลยทั้งสองทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญศรี กอบบุญ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>